

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9377/2554

พลอากาศตรีสมิทธ มะกรสาร
ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางฉลวย มะ
กรสาร

โจทก์

นายสุขุม เชิดชื่น กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 196, มาตรา 225

เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 กับคำแก้อุทธรณ์ของโจทก์แล้ว จึงต้องถือว่าคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้นาย ข. และนาย ฐ. ผู้ร้องทั้งสองเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 29 จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาคำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 196 ประกอบมาตรา 225

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350, 83 จำคุกคนละ 6 เดือน นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2945/2547 ของศาลอาญา ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นายชิสา และนายชัชชนะในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนางฉลวยยื่นคำร้องว่า

โจทก์ถึงแก่ความตายด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้สืบสันดาน โดยเป็นบุตรของโจทก์และนางฉลวย และเป็นผู้จัดการมรดกของนางฉลวย ตามคำสั่งศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ 3938/2551 ผู้ร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างพลอากาศตรี สมิทธิ ทั้งในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนางฉลวย โจทก์ ผู้ตายต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องทั้งสองไม่ใช่ผู้สืบสันดานของโจทก์ และไม่ใช่ผู้จัดการมรดกของนางฉลวย สิทธิการเป็นผู้เสียหายเป็นสิทธิเฉพาะตัวของโจทก์ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วให้รวบรวมถ้อยคำคำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณา

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า โจทก์ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นผู้สืบสันดานยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามคัดค้าน จึงอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเข้าเป็นผู้ดำเนินคดีต่างผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 ได้ตามขอ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาคำสั่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 กับคำแก้อุทธรณ์ของโจทก์แล้ว จึงต้องถือว่าคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้นายชิส และนายชุชนะ ผู้ร้องทั้งสอง เข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้ฎีกาคำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 ประกอบมาตรา 225 ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกฎีกาของ
จำเลยที่ 1 และที่ 2

(มนตรี ศรีเยี่ยมสะอาด-วิระวัฒน์ ปวรจารย์-อัปสร หิรัญบุรณะ)

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ศาลอุทธรณ์กลาง - นายปานนท์ กัจจนานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 44/2551

ด้าน

หมายเหตุ